

1501550-68.2021.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/09/2022

... p. 8745).

Insta consignar ainda que o delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006, possui tipo multinuclear ou de ação múltipla, visto que a prática de quaisquer dos verbos nucleares do tipo é suficiente para a consumação do delito.

Oportuno lembrar que: "o crime de tráfico de entorpecentes compreende dezoito ações identificadas pelos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

5ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501550-68.2021.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501550-68.2021.8.26.0535

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2154913/2021 - 07º D.P. GUARULHOS, 18379300 - 07º D.P. GUARULHOS, 1800/21/217 - 07º D.P. GUARULHOS, 2154913 - 07º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CAIO FREITAS SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Vistos.

CAIO FREITAS SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 08 de junho de 2021, por volta das 10h23min, na rua Serranos, 82, Sadokim, nesta cidade e comarca de Guarulhos, trazia consigo, para fins de tráfico, 105 porções de cocaína, com massa líquida de 44,75 gramas e 74 porções de maconha, com massa líquida de 87,58 gramas, drogas ilícitas que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (auto de exibição e apreensão de fls. 09 e laudo de constatação provisória de fls. 15/19) (fls. 53/54).

Acompanha a denúncia o inquérito policial (fls. 01/48).

Em 09 de junho de 2021, na audiência de custódia do Foro Plantão - 44ª CJ - Guarulhos, foi concedido o benefício da Liberdade Provisória cumulado com as

medidas cautelares para o acusado Caio Freitas Silva (fls. 35/39).

Devidamente notificado (fls. 62/64), o acusado ofereceu defesa preliminar, com rol de testemunhas comuns (fls. 72/74).

A denúncia foi recebida em 19 de agosto de 2022 (fls. 76/79).

Nesta data, na audiência virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamento foram colhidos os depoimentos de duas testemunhas comuns. O réu não compareceu apesar de intimado, restando prejudicado seu interrogatório e sendo decretada sua revelia.

Encerrada a instrução criminal, nada foi requerido pelas partes na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal.

Ao final, as partes se manifestaram em alegações finais.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 02/04), auto de exibição/apreensão (fl. 09), laudo de constatação provisória (fls. 15/19), exame químico-toxicológico - laudo definitivo (fls. 66/68), dando conta de que as substâncias apreendidas tratavam-se de TETRAHIDROCANNABINOL (THC) e COCAÍNA, bem como pela prova oral trazida aos autos.

A autoria também é segura e aponta para o acusado, senão vejamos.

O acusado CAIO FREITAS SILVA, em solo policial, exerceu seu direito de ficar em silêncio, desejando se manifestar somente perante a autoridade judiciária (fl. 07). Em juízo, não compareceu para dar sua versão, apesar de intimado.

Os policiais militares PAULO CESAR SOUZA SANTANA e FABIO OLIVEIRA MOUTINHO, em solo policial, em depoimentos semelhantes, narraram que integrantes da viaturas M31210, estavam em regular patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, a saber, ponto conhecido pela prática de tráfico de drogas, onde avistaram indivíduo trazendo consigo uma bolsa pendurada no pescoço e esboçou nervosismo ao perceber a presença policial, o que gerou fundada suspeita aos policiais; Que, assim, tentou se evadir em desabalada carreira, momento em que foi detido pelos policiais; Que decidiram pela abordagem e busca pessoal, identificando-o como Caio Freitas Silva, sendo que trazia consigo, dentro da bolsa pendurada no pescoço, 105 micro tubos contendo pó branco sugestivo de cocaína e 74 invólucros contendo ervas ressequidas sugestivas de maconha, bem como R\$ 354,00 em notas diversas e uma folha com anotações pertinentes à contabilidade do tráfico. Diante da materialidade, questionaram Caio acerca da procedência das substâncias, sendo asseverado pelo mesmo que atua na traficância há 06 meses, desde que saiu da firma em que trabalhava e que vende drogas todos os dias, a partir de 08h da manhã, recebendo R\$ 200,00 por mala vendida. Disse também que hoje, iniciou o tráfico com R\$1.200,00 em drogas a serem vendidas e já tinha deixado R\$300,00 em espécie, proveniente de drogas na sua casa. Ademais, Caio indicou onde morava e levou os policiais até a porta do apartamento, onde ele pegou R\$300,00 e a identidade dele e entregou aos policiais. Por fim, apresentaram o suspeito para as providências pertinentes (fl. 05 e fl. 06).

Em juízo, o policial militar PAULO CESAR SOUZA SANTANA relatou que no dia dos fatos realizavam patrulhamento, quando avistaram o acusado em local conhecido com ponto de venda de drogas, o qual portava uma pochete. Ao ver os policiais, o réu demonstrou nervosismo e tentou fugir para não ser abordado. Alcançado, em seu poder foi apreendida a pochete no interior da qual havia porções de maconha e cocaína e certa quantia em dinheiro. Questionado, o réu alegou que havia saído do trabalho há seis meses e começou a traficar, recebendo R\$ 200,00 por dia. Foram até o casa do acusado para pegar seu documento. Chegando lá, o réu ainda informou que tinha mais R\$ 300,00 em sua casa proveniente do tráfico, sendo que informou a sua mãe onde estava o dinheiro para que ela pudesse pegá-lo. Negou conhecer acusado. Esclarecer qu o locla ficavam em um conjunto habitacional do CDHU, onde o acusado residia. No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar FABIO OLIVEIRA MOUTINHO, o

qual, em juízo, relatou que o ponto já era conhecido pelo tráfico. Estavam em patrulhamento, quando avistaram o acusado com uma bolsinha. Quando avistou a viatura, ficou nervoso e tentou desviar da abordagem. Saiu correndo. Conseguiram abordá-lo e encontraram porções de maconha e cocaína, além de \$ 350,00 em dinheiro. Questionado, disse que vendia drogas todos os dias no local. Tinha saído há 6 meses da empresa e estava trabalhando lá. Ele disse que havia mais dinheiro em casa. Foram ao local e encontraram mais R\$ 300,00. A mãe dele estava em casa. Vale anotar que se trata de matéria superada toda e qualquer alegação visando abalar a credibilidade dos funcionários da polícia pelo simples fato de terem participado das diligências ou mesmo em razão, pura e singelamente, da função que exercem.

Interessante à colação de alguns julgados a respeito, dentre tantos outros:

“PROVA - Os Agentes Policiais são detentores da mesma presunção de idoneidade de todo cidadão, do que decorre credibilidade de suas afirmações em Juízo, sob juramento, quando prestam depoimentos como testemunhas, sendo certo que, não tendo os Milicianos qualquer razão para acusarem levemente o réu, não há também justificativa para ter como inidôneas suas palavras, tão-só e exclusivamente por serem Policiais” (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - Apelação nº 1.125.285/6, Julgado em 10/12/1.998, 7ª Câmara, Relator: S. C. Garcia, RJTACRIM 42/215) .

“PROVA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. AUSÊNCIA DE FATO OU INFORMAÇÃO DOS QUAIS SE POSSA INFERIR O INTERESSE EM PREJUDICAR O RÉU. ACOLHIMENTO. NECESSIDADE: - OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS DEVEM SER ACEITOS QUANDO NÃO TROUXER, O RÉU, AOS AUTOS, QUALQUER FATO OU INFORMAÇÃO DOS QUAIS SE POSSA INFERIR O INTERESSE DAQUELES EM PREJUDICÁ-LO” (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo -APELAÇÃO Nº 1.049.549 - DATA JULG.: 02/04/1.997 - RELATOR: A. C. MATHIAS COLTRO - 6ª CÂMARA).

“Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes.3. Habeas corpus não conhecido.” (HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, STJ, Quinta Turma, julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014).

Pois bem, a despeito dos esforços da defesa, de acordo com a prova colhida, notadamente pelos depoimentos seguros dos policiais militares, ouvidos em sede policial e em juízo, que merecem toda credibilidade, é de se reconhecer que restou demonstrado, à saciedade, que CAIO trazia consigo os entorpecentes apreendidos, não sendo caso de absolvição por insuficiência probatória.

Note-se que não há qualquer razão para duvidar dos depoimentos dos policiais que participaram da ocorrência, os quais não conheciam o acusado e, portanto, não teriam motivos para atribuir-lhe falsamente a prática de crime tão grave, não tendo a defesa trazido qualquer dado concreto que faça concluir pelo contrário.

Além da certeza quanto ao envolvimento do acusado com o entorpecente apreendido, também não há dúvidas de que as substâncias destinavam-se ao tráfico, diante da natureza e quantidade das drogas (105 porções de cocaína, com massa líquida de 44,75 gramas e 74 porções de maconha, com massa líquida de 87,58 gramas), da forma como estavam embaladas e separadas, além das circunstâncias que envolveram a prisão, com tentativa de fuga, apreensão de dinheiro e anotações de contabilidade.

De mais a mais, “para caracterização do tráfico de entorpecentes não é indispensável a prova do ato de comércio, podendo ser ele deduzido de elementos variados como as circunstâncias da prisão, a quantidade de entorpecente, o local da infração etc.” (TJRJ AC 1.327/92 Rel. Adolphino A. Ribeiro RDTJRJ 20/310). No mesmo sentido: “Não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido (TJSP “RT” 729/542), ou seja, não se exige prova flagrancial do comércio ilícito” (TJDF AC 13.847/94 Rel. Pingret de Carvalho DJU 3, 3.8.94, p. 8745).

Insta consignar ainda que o delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006, possui tipo multinuclear ou de ação múltipla, visto que a prática de quaisquer dos verbos nucleares do tipo é suficiente para a consumação do delito.

Oportuno lembrar que: “o crime de tráfico de entorpecentes compreende dezoito ações identificadas pelos diversos verbos ou núcleos do tipo, em face do que tal delito se consuma com a prática de qualquer delas, eis que delito de ação múltipla ou misto alternativo” (STJ; HC 27704/MS; Sexta Turma; Min. Rel. Hamilton Carvalhido; J. em 09/05/2006).

Na mesma linha, é o entendimento recente:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. REVOLVIMENTO DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. EXASPERAÇÃO DA PENA_BASE. ART. 42, DA LEI N. 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. MAJORANTE DO ART. 40, INCISO III, DA LEI N. 11.343/2006. DELITO PRATICADO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO E DE IGREJA. AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. Ademais, é firme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido de que o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, inclusive trazer consigo, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização. Precedentes. (...) 8. Agravo regimental não provido” (AgRg no AREsp 1846368/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021) (Grifei).

E ainda: “considera-se consumado o tráfico quando evidenciada o estado de flagrância em quaisquer de seus núcleos, ou seja, no momento da importação ou exportação, do depósito ou do transporte, de trazer consigo ou da guarda do entorpecente.” (STJ; HC 34374/MS, Min. Gilson Dipp; Quinta Turma; DJ 01/07/2004) (Grifei).

Desta feita, provada a materialidade e autoria delitiva, bem como estando caracterizada sua culpabilidade, a tipicidade dos fatos, além da antijuridicidade de seu comportamento, é de rigor a condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia, até porque as teses fáticas levantadas pelas Defesas em suas alegações finais não prosperaram, eis que desguarnecidas de elementos probatórios relevantes a escorá-las, além de confrontarem com os demais elementos probantes produzidos, que formam um contexto harmônico e coerente, robusto o bastante a ensejar a formação da convicção no sentido condenatório.

Passo à dosagem das penas.

Na aplicação das penas, considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu é primário e ostenta bons antecedentes (certidão estadual de distribuições criminais de fl. 33/34), razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Observo que a quantidade e natureza do entorpecente apreendido será considerado na terceira fase de aplicação das penas, afim de evitar o bis in idem.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento a serem observadas. Presente, por outro lado, a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º da Lei n.º 11.343/06, uma vez que o acusado é primário e não há notícia de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa. Nesse ponto, considerando a a quantidade e natureza do entorpecente apreendido (105 porções de cocaína, com massa líquida de 44,75 gramas e 74 porções de maconha, com massa líquida de 87,58 gramas), havendo inclusive diversas porç-eos de cocaína, droga de alto grau de nocividade, entendo adequada uma redução em aptamar intermediário. Assim, reduzo as penas em 1/2 (metade), fixando-as, em definitivo, em 2 (dois) anos

e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

O valor do dia-multa, ante a ausência de dados nos autos quanto à situação econômica do réu, será calculado no seu valor unitário mínimo, devidamente atualizado, conforme o prescrito no artigo 38 e seus parágrafos da Lei 6368/76. (O art. 38 da Lei Antitóxicos não foi derogado pela reforma penal de 1984 - TJSP, Tacrim 147.227, Rel. Des. Dante Busana, JTJ, 150/288).

Diante da recente decisão proferida no Habeas Corpus nº 596.603 - SP (2020/-170612-1) do C. STJ, em cumprimento a ordem coletiva concedida, fixo regime inicial ABERTO, considerando a quantidade da pena aplicada e primariedade do réu.

Pelo mesmo fundamento, considerando a quantidade da pena aplicada e a primariedade do réu, em cumprimento a ordem concedida no Habeas Corpus nº 596.603 - SP (2020/-170612-1) do E. STJ, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, quais sejam, prestação de serviços à comunidade, em localidade a ser definida em sede de execução, pelo período da pena privativa de liberdade imposta, e pela pena de multa, fixada pelo mínimo legal (10 dias-multa), pelas mesmas razões quando da fixação da pena-base.

No mais, considerado que o réu responde o processo em liberdade e levando em conta o regime fixado e a aplicação de penas alternativas, reconheço seu direito de recorrer em liberdade.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para o fim de CONDENAR CAIO FREITAS SILVA, qualificado nos autos, por infração ao artigo 33, caput, e seu §4º, da Lei n.º 11.343/06, ao cumprimento de 2 (DOIS) ANOS e 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, em regime inicial ABERTO, substituídos por prestação de serviços à comunidade, em localidade a ser definida em sede de execução, pelo período da pena privativa de liberdade imposta, e pela pena de multa, fixada pelo mínimo legal (10 dias-multa), além do pagamento de 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA, fixados no mínimo legal.

O réu poderá apelar em liberdade.

Considerando a relação do dinheiro apreendido nos autos (auto de exibição e apreensão - fl. 09) com o tráfico ilícito de entorpecentes, determino o seu perdimento em favor da União, autorizando a transferência dos valores para a conta bancária especial mantida pela Secretaria Nacional Sobre Drogas. Com o trânsito em julgado da sentença, oficie-se à autoridade policial a fim de que providencie a sua transferência, imediatamente.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais. Defiro ao acusado os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Insta consignar que a cobrança da taxa estará prescrita decorridos cinco anos do trânsito em julgado da sentença. Antes, porém, fica suspensa a exigibilidade da cobrança, salvo comprovado que o acusado tem condições de pagá-la, sem prejuízo de seu sustento, nos termos do artigo 98, §3º, do C.P.C.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências:

- 1) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, para cumprimento do quanto estatuído pelo artigo 15, III, da Constituição Federal;
- 2) Oficie-se ao I.I.R.G.D., fornecendo informações sobre a condenação do réu.

P.I.C.

Guarulhos, 21 de setembro de 2022.

PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA